

Dossier 8C_229/2024

Bordereau des pièces

Pièce	Date	Intitulé	Pages
D01	2024-06-24	Arrêt de la Cour des assurances sociales	6
D02	2023-11-17	Recours contre la décision du 26 octobre 2023	3
D03	2023-08-23	Rapport d'enquête à domicile	2
D04	2025-01-15	Art. 38 RAI – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie	2
D05	2023-10-26	Décision – Révision d'office du droit à l'allocation pour impotent	3
D06	2023-06-30	Rapport d'enquête à domicile	3
D07	2024-08-12	Recours en matière de droit public	4
D08	2022-02-28	Demandes de prestations AI pour adultes	2
D09	2025-02-10	Courrier – Suite de la formation pratique INSOS	2
D10	2023-11-24	Recours contre la décision du 26 octobre 2023	4
D11	2024-08-28	Ordonnance – Effet suspensif	2
D12	2022-11-21	Décision – Révision d'office du droit à l'allocation pour impotent	3
D13	2023-12-04	Communication – Formation professionnelle initiale	2

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

AI ____/2023

A. _____; Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

2024-06-24

Arrêt de la Cour des assurances sociales

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 24 juin 2024

Composition : Mme G. _____, présidente

MM. H. _____ et I. _____, juges

Greffière : Mme J. _____

Cause pendante entre :

A. _____, né le 20 décembre 2005, à _____, recourant, représenté par ses parents B. _____ et C. _____,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Référence : AI ____/2023

Objet : assurance-invalidité, allocation pour impotent (art. 42 ss LAI ; art. 37 et 38 RAI)

EN FAIT

A.

a) Le 18 octobre 2011, B. _____ et C. _____ ont annoncé leur fils A. _____, né le 20 décembre 2005, à l'assurance-invalidité en raison de troubles envahissants du développement (TED ; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis de son service médical régional (SMR), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI ou l'intimé) a admis l'existence d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 (trouble du spectre de l'autisme [TSA]) de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC ; nouvellement ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 [OIC-DFI ; RS 831.232.211]). Il a pris en charge différentes mesures médicales dès le 21 juillet 2011.

b) L'office AI a en outre reconnu à l'enfant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.

c) Au terme de sa scolarité obligatoire, l'assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U. _____. Il a ensuite bénéficié, dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'assurance-invalidité, d'une orientation professionnelle d'une durée de trois mois auprès de D. _____.
D. _____.

B.

a) Le 28 février 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de ses parents, a déposé deux demandes de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes. La première tendait au versement d'une allocation pour impotent ; la seconde, à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente.

b) Une enquête à domicile a été réalisée. Dans son rapport du 23 août 2023, l'enquêtrice de l'office AI a constaté que l'assuré était désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais qu'il avait néanmoins besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2 heures 50 par semaine.

c) Par communication du 4 décembre 2023, l'office AI a informé les parents de l'assuré qu'il prenait en charge les coûts d'une formation professionnelle initiale consistant en une formation pratique INSOS dans le domaine de l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025. Il a précisé que l'institution formatrice verserait à l'assuré, sous forme de salaire, les indemnités journalières auxquelles il avait droit.

d) Dans l'intervalle, par décision du 26 octobre 2023, rendue dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, l'office AI a supprimé le droit à cette prestation dès le 1er janvier 2024, soit dès le premier jour suivant le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Il a retenu que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à une allocation pour impotent, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, qu'à la condition qu'elles aient également droit à une rente, ce qui n'était pas le cas de l'assuré. Dans cette décision, l'office AI a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique.

C.

a) Par acte du 17 novembre 2023, complété le 24 novembre 2023, A. _____, représenté par ses parents, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision. Il en demande la réforme en ce sens que son droit à l'allocation pour impotent de degré faible soit maintenu au-delà du 1er janvier 2024. Il fait valoir que le TSA, reconnu comme infirmité congénitale depuis l'enfance, ne saurait être assimilé à une atteinte à la santé psychique au sens de la réglementation invoquée par l'office AI, et que l'application de la condition du droit à une rente aboutirait à le priver d'une prestation dont il bénéficie sans interruption depuis 2011.

b) Dans sa réponse, l'office AI a conclu au rejet du recours. Il a maintenu que le TSA relève de la santé psychique, de sorte que, faute de droit à une rente, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne peut ouvrir le droit à l'allocation pour impotent.

c) Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue de l'échange d'écritures. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction, le dossier de l'office AI étant complet sur les points litigieux.

EN DROIT

1. Recevabilité

1.1 Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et les décisions pouvant être attaquées par la voie de l'opposition peuvent faire l'objet d'un recours. En matière d'assurance-invalidité, la procédure d'opposition est supprimée et la décision de l'office AI est directement susceptible de recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI).

1.2 La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente à raison de la matière et du lieu, l'assuré étant domicilié dans le canton de Vaud (art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 93 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision attaquée datant du 26 octobre 2023, le recours du 17 novembre 2023, complété le 24 novembre 2023, a été déposé en temps utile. Il

satisfait pour le surplus aux exigences de forme de l'art. 61 let. b LPGA. Le recourant, destinataire de la décision et touché dans ses intérêts, a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Il y a lieu d'entrer en matière.

2. Objet du litige

Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024, l'office AI ayant supprimé ce droit au motif que le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, chez une personne atteinte dans sa santé psychique, n'ouvre le droit à l'allocation que si l'intéressé a également droit à une rente. Il n'est pas contesté que l'impotence liée aux actes ordinaires de la vie a disparu ; il n'est pas non plus contesté que le recourant n'a pas droit à une rente, ni que l'accompagnement nécessaire représente 2 heures 50 par semaine. La question à trancher est donc de pure qualification juridique : le TSA dont souffre le recourant constitue-t-il une atteinte à la santé psychique au sens de la disposition réglementaire opposée par l'office AI ?

3. Droit applicable

3.1 Droit matériel. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible et qui ne perçoivent pas d'allocation pour impotent de l'assurance-accidents ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison de son atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA ; art. 42 al. 3 LAI). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit que l'accompagnement nécessaire pour faire face aux nécessités de la vie est assimilé à l'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les art. 37 et 38 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précisent ces notions. L'impotence est faible notamment lorsque l'assuré, even s'il est autonome dans les actes ordinaires de la vie, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (art. 37 al. 2 let. c RAI). L'art. 38 RAI définit les situations dans lesquelles un tel accompagnement durable est nécessaire, et en fixe les limites pour les personnes atteintes dans leur santé psychique.

3.2 Droit transitoire. La réglementation de l'assurance-invalidité a été modifiée au 1er janvier 2022 dans le cadre du développement continu de l'AI, et l'ordonnance sur les infirmités congénitales a été remplacée, à la même date, par l'OIC-DFI. Selon un principe général de droit intertemporel, la validité d'une norme s'apprécie, sauf disposition transitoire contraire, à la date de la réalisation des faits qui doivent avoir des conséquences juridiques. En l'espèce, le droit à l'allocation pour impotent est examiné pour une période commençant le 1er janvier 2024 ; la décision litigieuse a été rendue le 26 octobre 2023. Les dispositions applicables sont donc celles en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Les infirmités congénitales reconnues sous l'ancien droit (ch. 405 de l'annexe à l'OIC) demeurent reconnues sous le nouveau droit et ne sont pas remises en cause par le changement d'ordonnance.

3.3 Interprétation. Une norme s'interprète en premier lieu selon sa lettre, mais le texte n'est pas déterminant à lui seul : il y a lieu de rechercher sa véritable portée en la recherchant selon l'ensemble des éléments d'interprétation (historique, systématique, téléologique), sans s'écarter du sens clair du texte sans motifs sérieux. Les règles d'une ordonnance d'exécution doivent en outre être interprétées conformément à la loi qu'elles concrétisent et dans le respect du principe de l'égalité de traitement.

4. Établissement des faits et appréciation des preuves

4.1 Le rapport d'enquête à domicile constitue, pour l'évaluation de l'impotence, une base de décision appropriée lorsqu'il a été établi par une personne qualifiée connaissant la situation locale et spatiale, qu'il tient compte des indications des personnes concernées et qu'il est motivé de manière détaillée et cohérente (art. 69 al. 2 RAI). La valeur probante d'un tel rapport s'apprécie selon les critères habituels :

il faut que l'enquêtrice ait pris en considération les plaintes de l'assuré, qu'elle ait pu se prononcer en connaissance du dossier et que ses conclusions soient motivées.

4.2 En l'espèce, le rapport du 23 août 2023 répond à ces exigences. Il a été établi par l'enquêtrice de l'office AI, à la suite d'un entretien en présence de l'assuré et de ses parents. Il décrit de manière détaillée les gestes du quotidien que le recourant accomplit seul et ceux pour lesquels un soutien reste nécessaire. Il en ressort que le recourant est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais qu'il a besoin d'un accompagnement régulier pour structurer ses journées, gérer ses démarches administratives et ses déplacements, et pour faire face aux nécessités de la vie. L'enquêtrice a évalué ce besoin à 2 heures 50 par semaine. Ces constatations ne sont contestées par aucune des parties et il n'y a pas de motif de s'en écarter.

4.3 Il est constant que le diagnostic de TSA a été posé durant l'enfance, que l'infirmité congénitale au sens du ch. 405 de l'annexe à l'OIC a été admise par l'office AI sur la base de l'avis de son SMR, et qu'elle n'a jamais été remise en cause. L'office AI n'allègue pas que la nature de l'atteinte aurait changé à l'âge adulte ; il se borne à en tirer une conséquence juridique différente en la qualifiant de « psychique ». Le dossier est ainsi suffisamment instruit pour trancher la question de droit soulevée. Pour les mêmes raisons, la Cour considère que des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires, par appréciation anticipée des preuves.

5. Examen du grief : l'application de la restriction réservée aux atteintes à la santé psychique

5.1 Selon l'argumentation de l'intimé, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à l'allocation pour impotent, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, qu'à la condition que ces personnes aient également droit à une rente. Ce raisonnement présuppose que le TSA soit une atteinte à la santé psychique au sens de cette restriction.

5.2 Sur le plan littéral, le terme « santé psychique » n'est pas défini par le règlement. Dans la LPGA, l'atteinte à la santé est une notion générale (art. 3 LPGA), qui couvre aussi bien les atteintes physiques que mentales ou psychiques. La loi n'opère pas de distinction à ce stade entre ces catégories et le règlement ne précise pas non plus si les troubles du spectre de l'autisme en font partie.

5.3 Sur le plan systématique, la Cour relève que le TSA figure à l'annexe de l'OIC sous un chiffre propre (ch. 405), dans la liste des infirmités congénitales, distinctement des affections psychiques acquises qui sont, elles, évaluées selon les règles ordinaires de l'invalidité. Le législateur et l'autorité réglementaire ont ainsi traité les troubles du spectre de l'autisme comme des troubles du développement présents dès la naissance, justifiant une prise en charge spécifique dès l'enfance. Qualifier ce même trouble de « psychique » pour l'application de la condition du droit à une rente, alors qu'il relève d'un régime distinct pour les mesures médicales, introduirait une incohérence dans le système de l'assurance-invalidité.

5.4 Sur le plan téléologique, la condition du droit à une rente vise, en ce qui concerne les atteintes à la santé psychique, à limiter l'octroi d'une allocation fondée sur le seul besoin d'accompagnement aux personnes dont l'atteinte revêt un degré de gravité suffisant, attesté par l'octroi d'une rente. Cette finalité se conçoit pour des troubles psychiques survenant à l'âge adulte, dont l'évolution et les effets sur la vie quotidienne sont difficiles à objectiver. Elle ne s'impose pas de la même manière pour une personne dont le trouble est reconnu depuis l'enfance comme infirmité congénitale, dont les répercussions sur la vie quotidienne ont donné lieu à une allocation sans interruption depuis le 1er juin 2011, et dont le besoin d'accompagnement a été objectivé par une enquête à domicile non contestée.

5.5 Enfin, l'interprétation retenue par l'office AI conduirait à une inégalité de traitement difficilement justifiable. Un assuré présentant une autre infirmité congénitale, par exemple d'ordre sensoriel ou

moteur, avec un besoin identique d'accompagnement de 2 heures 50 par semaine, conserverait son allocation à sa majorité, tandis que le recourant en serait privé en raison du seul fait que son infirmité congénitale est classée dans une catégorie diagnostique voisine de la santé psychique. L'assuré a de surcroît suivi, dans le cadre des mesures d'ordre professionnel, une orientation professionnelle puis, dès le 21 novembre 2023, une formation pratique INSOS dans l'industrie légère. Ces mesures montrent que son intégration est encore en cours, et qu'une suppression de l'allocation à la majorité contredirait le but d'insertion poursuivi par l'assurance.

5.6 Par conséquent, la Cour retient que le TSA du recourant, infirmité congénitale reconnue dès l'enfance, ne peut être assimilé à une atteinte à la santé psychique au sens de la restriction opposée par l'intimé. Cette restriction ne lui est pas applicable, et l'absence de droit à une rente ne fait pas obstacle à l'allocation. Les conditions de l'art. 37 al. 2 let. c RAI étant remplies, le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024, soit dès le premier jour suivant la fin de l'allocation versée jusqu'à la majorité (20 décembre 2023).

5.7 La décision du 26 octobre 2023 doit dès lors être réformée dans ce sens.

6. Frais et dépens

6.1 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, ils sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de l'office AI, partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l'office AI (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), qui sera arrêtée à 2'200 francs, débours et TVA compris, compte tenu de l'activité déployée par ses représentants.

PAR CES MOTIFS

la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 26 octobre 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud est réformée en ce sens que A. _____ a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024.

III. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (six cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud versera à A. _____ la somme de 2'200 francs (deux mille deux cents francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

G. _____ J. _____

Lausanne, le 24 juin 2024

Le présent arrêt est communiqué à :

- A. _____, p.a. B. _____ et C. _____ ;
- Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud ;
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Voie de droit

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, contenir les conclusions, les motifs et l'indication des moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). L'arrêt attaqué et les pièces en mains du recourant doivent être joints au mémoire.

Le greffe : Cour des assurances sociales, Tribunal cantonal, Vaud.

A. _____, par ses parents B. _____ et C. _____
AI ____/2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

2023-11-17

Recours contre la décision du 26 octobre 2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
Avenue Edouard-Daples 50
1006 Lausanne

Lausanne, le 17 novembre 2023

Réf. : AI ____/2023

RECOURS

dans la cause

A. _____, né le 20 décembre 2005, domicilié chez ses parents, _____, Vaud,
représenté par ses parents B. _____ et C. _____,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé,

contre la décision du 26 octobre 2023 (réf. AI 756. ____ / API-2023) portant révision d'office du droit à
l'allocation pour impotent.

Mesdames et Messieurs les Juges,

Par la présente, A. _____, agissant par l'intermédiaire de ses parents, recourt contre la décision citée
en référence. Il vous prie de bien vouloir admettre le recours selon les conclusions suivantes.

I. CONCLUSIONS

Principalement :

1. Le recours est recevable et admis.
2. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 26 octobre 2023 est annulée et réformée en ce sens que A. _____ a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er janvier 2024.

Subsidiairement :

3. La cause est renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause :

4. L'assistance judiciaire, limitée aux frais de justice, est accordée au recourant.
5. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État.

II. RECEVABILITÉ

1. ***Compétence.*** La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître des recours contre les décisions des offices AI (art. 69 al. 1 let. a LAI; art. 57 LPGA; art. 93 LPA-VD).
2. ***Délai.*** Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision. La décision attaquée est datée du 26 octobre 2023 et a été notifiée aux parents du recourant dans les jours qui ont suivi. Le présent recours est formé dans le délai légal.
3. ***Qualité pour recourir.*** Destinataire de la décision, le recourant est atteint par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA). Il agit par ses parents, ses représentants légaux jusqu'à la majorité, puis en qualité de mandataires, avec l'accord de l'intéressé.
4. ***Forme.*** Le recours est écrit, motivé et contient des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

III. FAITS

1. A. _____, né le 20 décembre 2005, a été annoncé à l'assurance-invalidité le 18 octobre 2011 par ses parents en raison de troubles envahissants du développement (TED; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis du service médical régional (SMR), l'office AI a reconnu une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 (troubles du spectre de l'autisme) de l'annexe à l'OIC, devenue l'OIC-DFI (RS 831.232.211).
2. L'office AI a pris en charge différentes mesures médicales dès le 21 juillet 2011. Il a reconnu au recourant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.
3. A l'issue de sa scolarité obligatoire, le recourant a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U. _____, puis il a effectué une orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____, dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'AI.
4. Le 28 février 2022, les parents ont déposé au nom du recourant deux demandes de prestations AI pour adultes, l'une portant sur une allocation pour impotent, l'autre sur des mesures professionnelles et une rente (réf. AI 756. ____ / DEM-2022).
5. Un rapport d'enquête à domicile a été établi le 23 août 2023. Il constate que le recourant est autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais qu'il a besoin d'un accompagnement de 2h50 par semaine pour faire face aux nécessités de la vie.
6. Le 4 décembre 2023 est prévue la communication de l'office AI relative à la formation professionnelle initiale; à la date du présent écrit, le recourant sait toutefois que l'office a l'intention de prendre en charge une formation pratique INSOS dans l'industrie légère.
7. Par décision du 26 octobre 2023, l'office AI a supprimé, dans le cadre de la révision d'office, le droit à l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2024, soit dès le lendemain du dix-huitième anniversaire du recourant [sic: 20 décembre 2023]. Il a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique et relevé que l'assuré n'avait pas droit à une rente.

IV. DROIT

A. Nature de l'atteinte

1. L'art. 42 al. 3 LAI prévoit que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 38 RAI, est pris en compte pour les personnes vivant à domicile. Pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, l'art. 38 al. 3 RAI exige en outre le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
2. Le recourant conteste que le trouble du spectre de l'autisme relève de la santé psychique au sens de cette disposition. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental d'origine congénitale, reconnu comme tel

par l'office AI lui-même sous le chiffre 405 OIC. L'office AI n'a recueilli aucun avis médical actuel pour qualifier l'atteinte.

3. L'art. 8 Cst. et l'égalité de traitement commandent de ne pas priver sans motif objectif un assuré d'une prestation dont il bénéficiait depuis 2011.

B. Degré d'impotence

4. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAI et de l'art. 37 RAI, l'impotence est moyenne lorsque l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie, ou pour au moins deux actes avec besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

5. Compte tenu de l'allocation de degré moyen versée depuis le 1er mars 2012, le recourant demande le maintien de ce degré. Le temps d'accompagnement de 2h50 par semaine retenu par l'enquêtrice est contesté comme sous-évalué.

C. Révision

6. L'art. 17 al. 2 LPGA régit la révision d'office. Le seul passage à l'âge adulte ne constitue pas en soi un changement notable des circonstances.

V. MOYENS DE PREUVE

- Pièce 1 : décision du 26 octobre 2023
- Pièce 2 : rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023
- Pièce 3 : demandes de prestations du 28 février 2022
- Pièce 4 : communication de l'office AI concernant la formation pratique INSOS
- Offre de preuve : audition des parents; expertise pédopsychiatrique ou psychiatrique.

VI. ASSISTANCE JUDICIAIRE

Le recourant, en formation pratique, ne dispose pas de revenus suffisants. Il requiert l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice (art. 61 let. f LPGA).

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Juges, l'expression de notre haute considération.

Pour A. _____ :

B. _____ C. _____

Lausanne, le 17 novembre 2023

Annexes : mentionnées sous chiffre V (4 pièces)

Enquêtrice AI, Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / EAD-2023

Dossier AI de A. _____

2023-08-23

Rapport d'enquête à domicile

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud – Service des prestations

Dossier AI 756.____ / EAD-2023

RAPPORT D'ENQUÊTE À DOMICILE

(allocation pour impotent de l'assurance-invalidité – art. 37 RAI)

Date du rapport: 23 août 2023

Assuré: A. _____, né le 20 décembre 2005

Représentants légaux: B. _____ et C. _____ (parents)

Destinataire: Dossier AI de A. _____

Auteur: Enquêtrice AI, Service des prestations

1. Motif et base de l'enquête

La présente enquête fait suite à la demande d'allocation pour impotent pour adultes déposée le 28 février 2022 par l'intermédiaire des parents de l'assuré, ainsi qu'à la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, l'assuré devant atteindre l'âge de 18 ans le 20 décembre 2023. Une allocation pour impotent de degré faible a été versée dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012, dans le cadre du droit de l'enfant mineur. L'assuré est reconnu atteint d'une infirmité congénitale selon le chiffre 405 de l'annexe à l'OIC (troubles du spectre de l'autisme; CIM-10 F84), ce qui a été admis à l'époque sur la base de l'avis du SMR. La demande de mesures professionnelles et de rente déposée à la même date fait l'objet d'une instruction séparée.

2. Déroulement de l'enquête

Visite effectuée au domicile familial, à _____ (VD), le 14 août 2023, de 14h00 à 16h10.

Personnes présentes: l'assuré, sa mère B. _____, son père C. _____ et l'enquêtrice.

L'entretien a eu lieu en présence de l'assuré, qui a répondu lui-même à plusieurs questions, parfois avec l'aide de sa mère. Les parents ont été informés de leur obligation de renseigner et de la portée du rapport. Les indications recueillies ont été relues aux parents en fin de visite; ils n'ont formulé aucune réserve de fond.

3. Situation personnelle et conditions de vie

L'assuré vit chez ses parents, dans un appartement de quatre pièces; il dispose de sa propre chambre. Après la scolarité obligatoire, il a fréquenté le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U. _____, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____. Il n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Les parents indiquent qu'une formation pratique INSOS est en cours de discussion avec l'office AI. Les trajets habituels (transports publics vers U. _____) sont connus de l'assuré, qui les effectue seul sur des parcours répétés.

4. Actes ordinaires de la vie (art. 9 LPG; art. 37 al. 2 RAI)

a) Se vêtir et se dévêtir: autonome. L'assuré choisit ses vêtements, parfois avec un rappel de la mère en fonction de la météo. Aide nécessaire: non. Temps: 0 h.

b) Se lever, s'asseoir, se coucher: autonome. Aide nécessaire: non.

c) Manger: autonome. Il prépare des repas simples (petit-déjeuner, sandwichs) et se sert seul. Aide nécessaire: non.

d) Soins du corps (hygiène personnelle): autonome pour la douche, le brossage des dents et le coiffage. La mère rappelle ponctuellement la fréquence de la douche; il s'agit d'une incitation et non d'une aide directe. Aide nécessaire: non.

e) Aller aux toilettes: autonome. Aide nécessaire: non.

f) Se déplacer, entretenir des contacts sociaux: se déplace seul dans le voisinage et en transports publics sur les trajets connus. Les contacts sociaux sont limités à la famille et à quelques camarades du Centre TEM; l'assuré ne les entretient pas de manière spontanée. Ce point relève du besoin d'accompagnement décrit au chiffre 6 et non d'une aide pour un acte ordinaire.

Conclusion: aucune aide régulière et importante de tiers n'est nécessaire pour les six actes ordinaires de la vie.

5. Surveillance personnelle permanente

Il n'existe pas de besoin de surveillance personnelle permanente. L'assuré peut rester seul à la maison plusieurs heures; les parents n'ont signalé aucun épisode de mise en danger.

6. Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI)

Les parents et l'assuré décrivent un besoin d'accompagnement dans les domaines suivants:

- structuration de la journée et planification des rendez-vous: 60 minutes par semaine;
- tenue du ménage (lessive, rangement, courses; l'assuré les exécute avec instructions): 55 minutes par semaine;
- gestion administrative et financière simple (argent de poche, courrier): 25 minutes par semaine;
- entretien de contacts sociaux et activités hors du domicile (incitation, organisation, accompagnement lors de sorties nouvelles): 30 minutes par semaine.

Total: 170 minutes par semaine, soit 2h50 par semaine. L'assuré ne vit pas seul; la nécessité d'un accompagnement durable résulte de la difficulté à organiser seul son quotidien et à nouer des relations sans soutien.

7. Appréciation de l'enquêtrice

Les constatations sont cohérentes avec les déclarations des parents et avec l'observation faite lors de la visite. L'assuré est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais a besoin d'un accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie, à raison de 2h50 par semaine. Le besoin d'accompagnement est durable. L'enquêtrice relève que la qualification de l'atteinte (psychique ou autre) ne ressort pas du présent rapport, qui se limite à l'évaluation des besoins concrets.

8. Proposition

- Aide pour les actes ordinaires de la vie: aucune.
- Surveillance personnelle permanente: non.
- Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie: oui, 2h50 par semaine.
- Degré d'impotence proposé: sous réserve de l'examen des conditions légales par le Service juridique, l'accompagnement constaté est susceptible de correspondre à une impotence de degré faible.

Lausanne, le 23 août 2023

L'enquêtrice AI

Service des prestations

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

Dossier AI de A. _____

2025-01-15

Art. 38 RAI – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Recueil systématique du droit fédéral (RS)

831.201 – Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Extrait consolidé – état au 1er janvier 2025

Extrait établi le 15 janvier 2025 pour le dossier AI de A. _____ (réf. AI 756. ____ / API-2023)

Source: www.fedlex.admin.ch, version consolidée en vigueur au 1er janvier 2025

Chapitre III – Allocation pour impotent

Section 2 – Impotence

Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

1 Il y a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie lorsque, même s'il n'a pas besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l'assuré:

- a. ne peut vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
- b. ne peut accomplir seul ses activités et contacts à l'extérieur du domicile (faire ses courses, se rendre chez le médecin ou chez le coiffeur, par exemple);
- c. court un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

2 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie comprend l'aide fournie à l'assuré pour structurer la journée, pour tenir son ménage, ainsi que l'aide pour entretenir des contacts sociaux. Il ne comprend pas les prestations de soins ni de surveillance au sens de l'art. 37, al. 2, let. c.

3 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donne droit à une allocation pour impotent, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, que si l'assuré a également droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.

4 Le besoin d'accompagnement est reconnu lorsque l'aide d'une tierce personne est nécessaire pendant au moins deux heures par semaine en moyenne. L'accompagnement fourni par des proches est pris en considération; le droit à l'allocation naît à l'échéance du délai d'attente d'un an prévu à l'art. 42, al. 4, LAI.

5 Pour les assurés qui vivent en institution ou en foyer, les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux prestations d'accompagnement déjà couvertes par le forfait de séjour.

Historique des modifications

Art. 38: teneur selon le ch. I de l'O du 16 déc. 2011 (RO 2011 5059), en vigueur depuis le 1er janv. 2012.

Al. 1, let. b: modifié par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018 (RO 2018 3443), en vigueur depuis le 1er janv. 2019.

Al. 3: modifié par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023 (RO 2023 704), en vigueur depuis le 1er janv. 2024.

Al. 4: introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023 (RO 2023 704), en vigueur depuis le 1er janv. 2024.

Al. 5: introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023 (RO 2023 704), en vigueur depuis le 1er janv. 2024.

Références

Art. 42 LAI (RS 831.20); art. 37 RAI; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIAI), ch. 8001 ss.

Pièce versée au dossier le 15 janvier 2025 par le service juridique de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud. Seule la version publiée dans le Recueil officiel (RO) fait foi.

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / API-2023

A. _____
p.a. B. _____ et C. _____

2023-10-26

Décision – Révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD

Service des prestations – Secteur allocations pour impotent

_____, Vaud

Lausanne, le 26 octobre 2023

Recommandé

A. _____
p.a. B. _____ et C. _____

Notre référence : AI 756.____ / API-2023

N° AVS : 756.____.____.____

Assuré : A. _____, né le 20 décembre 2005

Objet : révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

DÉCISION

I. FAITS

1. Par communication de l'office AI, A. _____ (ci-après : l'assuré) a été annoncé à l'assurance-invalidité le 18 octobre 2011 par ses parents, B. _____ et C. _____, en raison de troubles envahissants du développement (TED ; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis de notre service médical régional (SMR), une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 de l'annexe à l'OIC (troubles du spectre de l'autisme, TSA) a été admise. Des mesures médicales ont été prises en charge dès le 21 juillet 2011.
2. Une allocation pour impotent de degré faible a été reconnue à l'assuré mineur dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012. Au terme de sa scolarité obligatoire, l'assuré a fréquenté le Centre de formation TEM de U. _____, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____, à titre de mesure d'ordre professionnel.
3. Le 28 février 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de ses parents, a déposé deux demandes de prestations AI pour adultes : l'une tendant au versement d'une allocation pour impotent, l'autre à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente (réf. AI 756.____ / DEM-2022).
4. Une enquête à domicile a été menée par notre enquêtrice. Selon le rapport du 23 août 2023 (réf. AI 756.____ / EAD-2023), l'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer). Il a toutefois besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2 heures 50 par semaine.

5. L'assuré atteindra l'âge de dix-huit ans révolus le 20 décembre 2023. Le droit à l'allocation pour impotent doit dès lors être réexaminé d'office à cette échéance.

II. CONSIDÉRANTS

1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPG) et qui sont impotents (art. 9 LPG) ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente la personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 9 LPG ; art. 37 RAI). Les degrés d'impotence faible, moyen et grave sont définis à l'art. 37 RAI.

2. Aux termes de l'art. 42 al. 3 LAI, est aussi réputé impotent l'assuré qui, vivant chez lui, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L'art. 38 RAI précise les conditions de ce besoin d'accompagnement : il suppose notamment que l'assuré ne puisse, sans cette aide, vivre de manière indépendante hors d'un home, qu'il ait besoin d'aide pour structurer sa journée, pour faire face aux situations quotidiennes ou pour entretenir des contacts sociaux. Ce droit est toutefois soumis, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, à une condition supplémentaire : l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à l'allocation que si l'assuré a également droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 38 RAI).

3. L'art. 17 al. 1 LPG permet la révision de la rente, ou de toute prestation durable, lorsque le degré d'invalidité ou d'impotence se modifie de manière à influencer sur le droit. L'art. 87 RAI prévoit en outre une révision d'office à intervalles appropriés. L'accession à la majorité constitue un changement de situation juridique imposant un nouvel examen des conditions du droit selon les règles applicables aux adultes, l'art. 42bis LAI (droit des mineurs) cessant de s'appliquer.

4. En l'espèce, le rapport d'enquête du 23 août 2023 établit que l'assuré est désormais autonome dans les six actes ordinaires de la vie. Aucun besoin d'aide ou de surveillance personnelle au sens de l'art. 37 RAI n'est donc retenu, de sorte que seule la voie de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 RAI) pourrait entrer en considération. Le besoin d'accompagnement constaté, de 2 heures 50 par semaine, a été pris en compte dans l'examen.

5. Le trouble du spectre de l'autisme dont souffre l'assuré, quoiqu'admis comme infirmité congénitale, doit être qualifié d'atteinte à la santé psychique au sens de l'art. 38 RAI. La condition supplémentaire posée par cette disposition est donc applicable.

6. Or, l'assuré ne bénéficie d'aucune rente de l'assurance-invalidité et n'y a pas droit en l'état : sa demande de rente du 28 février 2022 n'a donné lieu à l'octroi d'aucune rente, l'office AI lui ayant au contraire accordé des mesures de formation professionnelle initiale. Faute de droit à une rente, le besoin d'accompagnement ne peut ouvrir le droit à une allocation pour impotent.

7. Dès lors que les conditions du droit à l'allocation ne sont plus remplies après le passage à la majorité, le droit à la prestation doit être supprimé. La suppression prend effet le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, soit le 1er janvier 2024.

III. DISPOSITIF

Par ces motifs, l'office AI décide :

1. Le droit de A. _____ à l'allocation pour impotent de degré moyen est supprimé avec effet au 1er janvier 2024.

2. Le versement de l'allocation pour impotent cesse à la fin du mois de décembre 2023.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 78 al. 3 RAI ; art. 27 LPG).

4. Une copie de la présente décision est adressée à la caisse de compensation compétente pour exécution.

IV. VOIES DE DROIT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPG), directement auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 56 LPG). L'opposition n'est pas ouverte en matière d'assurance-invalidité. Le mémoire de recours, rédigé en français, doit être signé et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ; la décision attaquée et les pièces en possession du recourant doivent y être jointes (art. 61 let. b LPG). Le recours est soumis à des frais judiciaires de 200 à 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DU CANTON DE VAUD

Sophie M. _____ Laurent P. _____

Responsable du secteur Gestionnaire de dossiers
allocations pour impotent Service des prestations

Annexe : copie du rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023

Enquêtrice AI, Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / EAD-2023

Dossier AI de A. _____

2023-06-30

Rapport d'enquête à domicile

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
Service des prestations – Secteur allocations pour impotent
Avenue du Général-Guisan _____, 1009 Pully

RAPPORT D'ENQUÊTE À DOMICILE

(allocation pour impotent – art. 42 ss LAI, art. 37 et 38 RAI)

Référence: AI 756.____ / EAD-2023

Dossier AI de A. _____

Date du rapport: 30 juin 2023

1. Données générales

Assuré: A. _____, né le 20 décembre 2005, AVS 756.____.____.____

Représentants légaux: B. _____ et C. _____, parents

Motif de l'enquête: demande d'allocation pour impotent pour adultes déposée le 28 février 2022 et révision d'office du droit à l'allocation pour impotent de degré moyen versée jusqu'ici au titre de mineur (degré faible dès le 1er juin 2011, puis moyen dès le 1er mars 2012).

Atteinte à la santé retenue: troubles du spectre de l'autisme (TSA; CIM-10 F84), infirmité congénitale ch. 405 OIC-DFI.

Enquêtrice: Mme G. _____, collaboratrice spécialisée en enquêtes AI.

Date et lieu de la visite: 12 juin 2023, de 14h00 à 16h10, au domicile des parents, _____, Vaud.

Personnes présentes: l'assuré, B. _____ (mère), C. _____ (père) et l'enquêtrice.

Sources: entretien avec les parents et l'assuré, observation sur place, dossier AI (demande du 28 février 2022, anciens rapports d'enquête, attestations du Centre de formation TEM de U. _____ et de D. _____).

2. Situation de vie

A. _____ vit avec ses parents dans un appartement de quatre pièces; il dispose de sa propre chambre. Après la scolarité obligatoire, il a fréquenté le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U. _____, puis a suivi une orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____ dans le cadre de mesures d'ordre professionnel de l'AI. Il est actuellement en attente d'une formation professionnelle initiale. La mère assume l'essentiel de l'organisation de la journée; le père intervient en soirée et le week-end. Il n'y a pas de fratrie à domicile. Aucune aide extérieure (Spitex, curatelle) n'est en place.

3. Évaluation des actes ordinaires de la vie

3.1 S'habiller / se déshabiller: pas d'aide nécessaire pour l'exécution. Les parents doivent toutefois rappeler de changer de vêtements selon la météo; il s'agit d'un contrôle ponctuel, sans aide directe. Aide: non.

3.2 Se lever / s'asseoir / se coucher: autonome. Aide: non.

3.3 Manger: autonome pour couper les aliments et manger. La préparation des repas est assurée par la mère (non pris en compte au titre de l'acte). Aide: non.

3.4 Soins du corps (toilette, coiffure, rasage): l'assuré se lave seul mais oublie certaines étapes sans stimulation verbale. La mère le guide oralement le matin. Aucune aide matérielle. Aide: non, au sens des actes ordinaires.

3.5 Aller aux toilettes: autonome. Aide: non.

3.6 Se déplacer / entretenir des contacts sociaux: se déplace seul dans le quartier et utilise seul la ligne de bus habituelle vers U._____ après entraînement. Pour les trajets inconnus, il est accompagné. Les contacts sociaux sont limités; il ne fréquente pas de club ni de groupe de pairs. Aide: non pour les déplacements habituels.

Conclusion: l'assuré est autonome dans les six actes ordinaires de la vie. Aucune aide régulière et importante n'est requise (art. 37 al. 2 RAI).

4. Surveillance personnelle permanente

Pas de besoin de surveillance personnelle permanente. L'assuré peut rester seul à domicile plusieurs heures; aucune mise en danger de lui-même ou de tiers n'est signalée. Une présence rassurante des parents est toutefois utile les jours de forte fatigue.

5. Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI)

Les parents décrivent un besoin d'accompagnement dans les domaines suivants:

- structuration de la journée et des tâches ménagères (planification, rappel des horaires): 75 minutes par semaine;
- organisation des activités de loisirs et des contacts hors du domicile (prise de contact, accompagnement aux premières sorties): 60 minutes par semaine;
- gestion administrative et financière courante (courrier, rendez-vous, argent de poche): 55 minutes par semaine;
- soutien pour surmonter les situations de stress et les changements imprévus: 65 minutes par semaine.

Total retenu: 255 minutes par semaine, soit 4h15 par semaine. Ce temps correspond à un accompagnement durable, régulier, dispensé à domicile par les parents, nécessaire pour que l'assuré puisse vivre de manière indépendante hors institution. L'enquêtrice estime la description des parents plausible et cohérente avec les constatations faites sur place; elle n'a pas procédé à une pondération détaillée du temps selon la fréquence réelle des interventions.

6. Appréciation et proposition

L'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie et ne nécessite pas de surveillance personnelle permanente. Il a en revanche besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 4h15 par semaine, ce qui dépasse le seuil de deux heures par semaine en moyenne requis par l'art. 38 al. 1 RAI. Sous réserve de l'appréciation juridique de l'office quant à l'incidence de la nature de l'atteinte, le rapport propose de reconnaître une impotence de degré faible dès le 1er janvier 2024, date suivant le dix-huitième anniversaire de l'assuré.

Les parents ont pris connaissance du contenu du rapport lors de l'entretien et n'ont pas formulé d'observations complémentaires.

Pully, le 30 juin 2023

Mme G._____

Enquêtrice AI, Service des prestations

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

Visa: H. _____, responsable du secteur allocations pour impotent

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

OFAS ____ / AI-API

Tribunal fédéral
Avenue du Tribunal-Fédéral 29
1000 Lausanne 14

2024-08-12

Recours en matière de droit public

Office fédéral des assurances sociales
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Réf. : OFAS ____ / AI-API

Tribunal fédéral
Avenue du Tribunal-Fédéral 29
1000 Lausanne 14

Berne, le 12 août 2024

Recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF)

contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 (réf. AI ____/2023)

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
contre

A. _____, né le 20 décembre 2005, représenté par ses parents B. _____ et C. _____, intimé,
et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, intimé (autorité de première instance),

objet : assurance-invalidité, allocation pour impotent (révision d'office), accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Juges fédéraux,

L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), agissant par sa Division Assurance-invalidité, interjette recours en matière de droit public contre l'arrêt cité en titre et formule les conclusions suivantes.

I. CONCLUSIONS

À titre principal :

1. Le recours est admis.
2. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 est annulé.
3. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : office AI) du 26

octobre 2023 est confirmée.

À titre préalable :

4. Le recours est assorti de l'effet suspensif.

II. RECEVABILITÉ

1. Objet et autorité. Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu en matière de droit public par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF). Le Tribunal fédéral est compétent.

2. Délai. L'arrêt attaqué du 24 juin 2024 a été notifié à l'OFAS le 28 juin 2024. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé à courir le lendemain, soit le 29 juin 2024. Il est suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 46 al. 1 let. b LTF). Déposé le 12 août 2024, le présent recours est donc interjeté en temps utile.

3. Qualité pour recourir. Selon l'art. 89 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 201 RAI et l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur, l'OFAS a qualité pour recourir dans le domaine de l'assurance-invalidité. Il n'a pas à justifier d'un intérêt digne de protection particulier ; il agit pour assurer l'application uniforme du droit fédéral.

4. Contenu du mémoire. Le recours satisfait aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 LTF. Les griefs soulevés relèvent de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) ; l'OFAS ne les conteste pas.

III. FAITS

A.

1. Le 18 octobre 2011, les parents de A._____, né le 20 décembre 2005, ont annoncé leur fils à l'assurance-invalidité en raison de troubles envahissants du développement (TED ; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis de son service médical régional (SMR), l'office AI a admis l'existence d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 (troubles du spectre de l'autisme, TSA) de l'annexe à l'OIC (aujourd'hui OIC-DFI, RS 831.232.211). Il a pris en charge diverses mesures médicales dès le 21 juillet 2011 et a reconnu à l'enfant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.

2. Au terme de sa scolarité obligatoire, l'assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U._____, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D._____, dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'AI.

3. Le 28 février 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de ses parents, a déposé deux demandes de prestations AI pour adultes : l'une tendant à l'allocation pour impotent, l'autre à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente.

4. Selon le rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023, l'assuré est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à hauteur de 2h50 par semaine.

5. Le 4 décembre 2023, l'office AI a communiqué aux parents de l'assuré qu'il prenait en charge une formation professionnelle initiale sous forme de formation pratique INSOS dans le domaine de l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025 ; l'institution formatrice verse à l'assuré, sous forme de salaire, les indemnités journalières auxquelles il a droit.

6. Dans l'intervalle, par décision du 26 octobre 2023, rendue dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, l'office AI a supprimé ce droit dès le 1er janvier 2024, soit le premier jour suivant le dix-huitième anniversaire. Il a retenu que, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à l'allocation qu'à la condition que l'assuré ait également droit à une rente, ce qui n'était pas le cas. Il a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique.

B.

Saisie d'un recours de l'assuré (recours du 17 novembre 2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 24 juin 2024 et a réformé la décision du 26 octobre 2023 en ce sens que l'assuré a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024.

C.

L'OFAS recourt contre cet arrêt. Il demande en outre, à titre préalable, que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

IV. MOTIFS

1. Cadre légal

1.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible et qui n'ont pas droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une rente de l'AVS ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42 al. 3 LAI précise que l'est aussi celui qui, en raison de son atteinte à la santé, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

1.2 L'art. 42 al. 3 LAI, dans sa teneur en vigueur, réserve toutefois une condition pour les personnes atteintes dans leur santé psychique : le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donne droit à l'allocation que si l'assuré a également droit à une rente (art. 38 al. 1 let. b RAI ; art. 42 al. 3 in fine LAI). La règle vaut sans égard à la durée ou à l'intensité de l'accompagnement.

1.3 Cette limitation, voulue par le législateur, est de nature restrictive. Elle est cohérente avec le système de la loi : l'accompagnement est conçu comme une prestation complémentaire destinée aux personnes vivant de manière autonome mais exposées à un risque d'isolement, pour lesquelles la rente atteste une atteinte durable à la capacité de gain.

2. Application au cas d'espèce

2.1 L'autorité précédente a considéré que le TSA, nonobstant sa qualification en CIM-10 F84, ne relèverait pas de la santé psychique au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI et que la condition d'un droit à la rente ne serait donc pas applicable.

2.2 Ce raisonnement méconnaît la portée de la disposition. Le TSA figure dans la classification CIM-10 au chapitre V « Troubles mentaux et du comportement » (F84). L'office AI l'a qualifié d'atteinte à la santé psychique dans la décision litigieuse, et l'arrêt attaqué ne retient aucun élément permettant de s'écarter de cette qualification. Que le trouble soit congénital, ou qu'il ait été reconnu comme infirmité congénitale au sens du chiffre 405 OIC-DFI durant l'enfance, n'y change rien : la reconnaissance d'une infirmité congénitale détermine le droit aux mesures médicales avant 20 ans révolus, non la catégorie d'atteinte pertinente pour l'allocation pour impotent de l'adulte.

2.3 Il est constant que l'intimé n'a pas droit à une rente d'invalidité : la formation professionnelle initiale a été accordée par communication du 4 décembre 2023, et l'intimé perçoit des indemnités journalières sous forme de salaire. La condition posée par l'art. 42 al. 3 LAI n'est donc pas remplie.

2.4 En substituant sa propre appréciation à la volonté du législateur, la cour cantonale a violé le droit fédéral. La suppression du droit à l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2024, qui correspond au premier jour suivant le dix-huitième anniversaire (art. 42 al. 1 LAI et 35 RAI), est conforme à la loi.

3. Effet suspensif

3.1 L'art. 103 al. 2 let. b LTF permet au Tribunal fédéral d'ordonner l'effet suspensif en matière d'assurances sociales lorsque le recours est dirigé contre une décision portant sur des prestations pour une période déterminée.

3.2 Le versement de l'allocation dès le 1er janvier 2024, tel qu'ordonné par l'arrêt attaqué, exposerait l'office AI à une obligation de verser des prestations dont la restitution, en cas d'admission du recours, serait vraisemblablement difficile, l'intimé étant jeune et en formation. Les intérêts de la Confédération à une application uniforme du droit fédéral commandent que l'arrêt cantonal ne déploie pas ses effets avant l'issue de la procédure.

V. MOYENS DE PREUVE

L'OFAS se réfère au dossier de l'office AI et à celui de l'autorité précédente, dont il requiert l'édition (art. 102 al. 2 LTF), et en particulier aux pièces suivantes :

1. Décision de l'office AI du 26 octobre 2023.
2. Rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023.
3. Communication de l'office AI du 4 décembre 2023.
4. Arrêt de la Cour des assurances sociales du 24 juin 2024.

VI. CONCLUSION

Pour les motifs exposés ci-dessus, l'OFAS conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 24 juin 2024 et à la confirmation de la décision de l'office AI du 26 octobre 2023, la requête d'effet suspensif devant être admise à titre préalable.

Avec nos salutations distinguées.

Office fédéral des assurances sociales
Division Assurance-invalidité

_____, cheffe du Secteur Prestations
_____, juriste, Domaine Assurance-invalidité

Annexes :

- Arrêt attaqué du 24 juin 2024 (copie)
- Décision de l'office AI du 26 octobre 2023
- Rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023
- Communication de l'office AI du 4 décembre 2023
- Procuration / pouvoir de représentation interne

B._____ et C._____, pour A._____
AI 756.____ / DEM-2022

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

2022-02-28

Demandes de prestations AI pour adultes

Lausanne, le 28 février 2022

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
Service des prestations

Lausanne

Notre référence: AI 756.____ / DEM-2022

Concerne: demandes de prestations AI pour adultes – A._____, né le 20 décembre 2005

Envoi: recommandé

Mesdames, Messieurs,

Nous vous faisons parvenir, au nom de notre fils A._____, deux demandes de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes, déposées en vue de sa majorité (18 ans révolus le 20 décembre 2023), conformément aux art. 28 ss et 42 ss de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). Vous trouverez ci-dessous les indications requises.

1. Données personnelles de l'assuré

- Nom, prénom: A._____
- Date de naissance: 20 décembre 2005
- Numéro AVS: 756.____.____.____
- Domicile: chez ses parents, _____, Vaud
- Nationalité: suisse
- État civil: célibataire
- Représentants légaux: B._____ et C._____, parents, détenteurs de l'autorité parentale conjointe
- Langue: français

2. Assurances et caisses

- Assurance-maladie obligatoire: _____, police n° _____
- Caisse de compensation: _____ (affiliation des parents)
- Assurance-accidents: néant (pas d'activité lucrative)
- Aucune prestation d'une assurance privée, de l'assurance militaire ou d'une caisse de pension.

3. Activité, formation et revenu

- Scolarité obligatoire achevée; l'intéressé fréquente actuellement le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U._____.
- Une orientation professionnelle de trois mois auprès de D._____ a été effectuée dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'AI.
- Aucune activité lucrative à ce jour; revenu annuel: CHF 0.–.
- Aucun employeur.

4. Atteinte à la santé et début de celle-ci

A. _____ souffre de troubles envahissants du développement (TED; CIM-10 F84), aujourd'hui désignés troubles du spectre de l'autisme. L'atteinte est congénitale; elle a été annoncée à l'AI le 18 octobre 2011 et reconnue comme infirmité congénitale selon le chiffre 405 de l'annexe à l'OIC. Elle se manifeste par des difficultés durables de communication et d'interaction sociale, ainsi que par un besoin d'accompagnement pour structurer le quotidien, gérer les démarches administratives, les déplacements et les contacts avec des tiers. Cet accompagnement est assuré principalement par nous-mêmes, ses parents.

5. Médecins et thérapeutes

- Médecin traitant: Dr _____, _____, Vaud
- Spécialiste/pédopsychiatre: Dr _____, _____

Nous autorisons ces praticiens à renseigner l'office AI.

6. Prestations déjà perçues ou demandées

- Prise en charge de mesures médicales dès le 21 juillet 2011 (infirmité congénitale ch. 405 OIC).
- Allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.
- Mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____).
- Aucune rente, aucune indemnité journalière à ce jour, aucune prestation des assurances sociales étrangères.

7. Prestations requises

- a) Demande n° 1: allocation pour impotent de l'AI pour adultes (art. 42 ss LAI), y compris l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI).
- b) Demande n° 2: mesures d'ordre professionnel (art. 15 ss LAI) et rente d'invalidité (art. 28 ss LAI).

8. Autorisation de renseigner

Nous autorisons l'office AI à recueillir tous renseignements utiles auprès des médecins, thérapeutes, écoles et institutions de formation, employeurs éventuels, assureurs et autorités, et à consulter les dossiers antérieurs de l'assuré, notamment ceux relatifs aux mesures accordées dès 2011. Nous déliions ces personnes du secret professionnel dans cette mesure. Nous restons à disposition pour une enquête à domicile.

9. Annexes

- Formulaire « Demande de prestations AI pour adultes: allocation pour impotent » (signé)
- Formulaire « Demande de prestations AI pour adultes: mesures professionnelles/rente » (signé)
- Copie de la carte d'assuré et de la pièce d'identité

Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de la présente et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Lausanne, le 28 février 2022

B. _____ [signature] C. _____ [signature]

Parents et représentants légaux de A. _____

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / MP-2025

B.____ et C.____

2025-02-10

Courrier – Suite de la formation pratique INSOS

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

Service des prestations – Mesures professionnelles

Avenue du Général-Guisan _____, _____ Lausanne

Recommandé

B.____ et C.____

Lausanne, le 10 février 2025

N/réf.: AI 756.____ / MP-2025

Concerne: A.____, né le 20 décembre 2005 – formation pratique INSOS, industrie légère

Madame, Monsieur,

Nous faisons référence à notre communication du 4 décembre 2023, par laquelle nous avons pris en charge les coûts d'une formation professionnelle initiale sous la forme d'une formation pratique INSOS dans le domaine de l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025. Nous rappelons que l'institution formatrice verse à votre fils, sous forme de salaire, les indemnités journalières auxquelles il a droit.

Nous avons été informés par l'institution formatrice que la formation se déroule conformément au programme. Le bilan intermédiaire, établi à la fin du mois de janvier 2025, fait état d'une présence régulière et d'une progression satisfaisante dans les ateliers. Dans ces conditions, la prise en charge se poursuit sans modification jusqu'au terme prévu, soit le 20 novembre 2025.

Nous vous informons par ailleurs que, dans le cadre de l'examen de la suite à donner à ce dossier, nous attendons l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral (cause 8C_229/2024) relative à l'allocation pour impotent. Pour mémoire, la décision du 26 octobre 2023 supprimait le droit à cette prestation dès le 1er janvier 2024; la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 24 juin 2024, réformé cette décision et reconnu à votre fils un droit à l'allocation pour impotent de degré faible dès cette date. L'effet suspensif ayant été accordé par ordonnance du 28 août 2024, aucun versement n'a été effectué depuis le 1er janvier 2024. Nous ne pouvons pas, à ce stade, vous indiquer à partir de quelle date ni dans quelle mesure l'allocation serait versée, le cas échéant. Cette question n'a pas d'incidence sur la poursuite de la formation, qui reste financée au titre des mesures d'ordre professionnel (art. 16 LAI).

Pour préparer la période qui suivra le 20 novembre 2025, nous vous invitons à prendre contact avec la conseillère en réadaptation en charge du dossier, Mme G.____, avant le 31 mars 2025, afin de fixer un entretien. Cet entretien portera sur les possibilités de placement ou de mesures complémentaires, ainsi que sur l'accompagnement dont votre fils pourrait avoir besoin à l'issue de la formation. Merci de vous munir du dernier bilan de l'institution formatrice.

Nous vous prions de nous signaler sans délai tout changement de situation, notamment toute interruption de la formation, toute modification de l'adresse ou du lieu de résidence de votre fils, ainsi que toute modification de son salaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DU CANTON DE VAUD

H. _____

Responsable du secteur Mesures professionnelles

G. _____

Conseillère en réadaptation

Annexes:

- Copie de la communication du 4 décembre 2023
- Formulaire de rendez-vous (à retourner avant le 31 mars 2025)

Copie: institution formatrice (formation pratique INSOS)

A. _____, par ses parents B. _____ et C. _____
AI ____/2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

2023-11-24

Recours contre la décision du 26 octobre 2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
Route du Signal 11
1014 Lausanne

Lausanne, le 24 novembre 2023

Envoi recommandé

Réf.: AI ____/2023

Réf. office AI: 756. ____ / API-2023

RECOURS

de A. _____, né le 20 décembre 2005, représenté par ses parents B. _____ et C. _____, _____,
Vaud, recourant,

contre

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 26 octobre 2023, intimé.

Objet: révision d'office du droit à l'allocation pour impotent.

Mesdames et Messieurs les Juges,

Par la présente, A. _____, agissant par ses parents B. _____ et C. _____, ses représentants légaux (il est encore mineur à la date du dépôt), recourt contre la décision citée en marge et vous prie de bien vouloir considérer ce qui suit.

I. CONCLUSIONS

Le recourant conclut à ce qu'il vous plaise:

1. Déclarer le recours recevable.
2. L'admettre.
3. Annuler la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 26 octobre 2023 et dire que A. _____ conserve le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024.
4. Subsidiairement, renvoyer la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Statuer sans frais, l'intimé étant condamné aux dépens.

II. RECEVABILITÉ

1. Compétence. Le recours est dirigé contre une décision en matière d'assurance-invalidité rendue par l'office AI du canton de Vaud. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en vertu des art. 56 et 57 LPGA et de l'art. 69 al. 1 let. a LAI.

2. Délai. La décision attaquée est datée du 26 octobre 2023 et a été notifiée aux parents du recourant le 27 octobre 2023. Le délai de 30 jours de l'art. 60 al. 1 LPGA court dès le lendemain et expire le 26

novembre 2023, un dimanche, soit, par l'effet de l'art. 38 al. 3 LPGA, le lundi 27 novembre 2023. Déposé ce jour, le recours est en temps utile.

3. Qualité pour recourir. Destinataire de la décision, privé de la prestation dès le 1er janvier 2024, le recourant est spécialement atteint et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 59 LPGA). Ses parents sont habilités à le représenter (art. 304 CC).

4. Forme. Le présent mémoire contient des conclusions, des motifs et l'indication des moyens de preuve (art. 61 let. b LPGA).

III. FAITS

5. Le 18 octobre 2011, les parents du recourant l'ont annoncé à l'assurance-invalidité en raison de troubles envahissants du développement (TED, CIM-10 F84). Sur avis de son service médical régional (SMR), l'office AI a reconnu une infirmité congénitale selon le chiffre 405 de l'annexe de l'OIC (troubles du spectre de l'autisme, TSA), a pris en charge des mesures médicales dès le 21 juillet 2011 et a reconnu à l'enfant une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.

6. Au terme de sa scolarité obligatoire, le recourant a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U._____, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D._____, mesure d'ordre professionnel accordée par l'AI.

7. Le 28 février 2022, ses parents ont déposé en son nom deux demandes de prestations AI pour adultes: l'une pour une allocation pour impotent, l'autre pour des mesures professionnelles et une rente.

8. Selon le rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023, le recourant est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2h50 par semaine.

9. Le 4 décembre 2023 est annoncée la prise en charge d'une formation pratique INSOS dans l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025. Cette communication fait suite à la décision attaquée, qui l'a précédée dans le temps.

10. Par décision du 26 octobre 2023, rendue dans le cadre de la révision d'office, l'office AI a supprimé le droit à l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2024, soit dès le jour suivant le dix-huitième anniversaire du recourant (note: celui-ci intervient le 20 décembre 2023). Il a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique et retenu que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, le droit à l'allocation qu'à la condition de bénéficier également d'une rente, ce qui n'est pas le cas du recourant.

IV. MOTIFS

A. Droit applicable

11. Selon l'art. 9 LPGA, l'impotence est l'incapacité de longue durée d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie. L'art. 42 al. 3 LAI inclut dans la notion d'impotence le besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, que précise l'art. 38 RAI. Le droit à l'allocation pour impotent de degré faible est ouvert lorsque l'impotence est de faible degré, notamment en cas d'accompagnement régulier (art. 37 al. 2 let. c RAI).

12. L'art. 38 al. 3 RAI restreint, pour les personnes qui vivent chez elles et qui sont atteintes dans leur santé psychique, le droit à l'allocation fondée sur l'accompagnement: il est subordonné à l'octroi d'une rente. L'intimé s'est fondé sur cette seule disposition.

B. Le TSA n'est pas une atteinte à la santé psychique au sens de l'art. 38 al. 3 RAI

13. Le recourant ne conteste pas que son besoin d'accompagnement est établi par l'enquête du 23 août 2023 (2h50 par semaine). Le litige porte uniquement sur la qualification de l'atteinte.

14. Le TSA a été reconnu, dès 2011, comme infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI et du chiffre 405 de l'annexe de l'OIC. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, présent dès la naissance, et non d'une maladie psychique acquise, au sens où l'art. 38 RAI vise les affections telles que les troubles de l'humeur, anxieux ou psychotiques. L'office AI a lui-même, pendant douze ans, traité le recourant comme porteur d'une infirmité congénitale.

15. Une interprétation restrictive de l'exception de l'art. 38 al. 3 RAI s'impose: elle limite un droit que l'art. 42 al. 3 LAI consacre sans distinction d'origine de l'atteinte. Étendre l'exception à une infirmité congénitale revient à priver une catégorie de personnes d'une prestation prévue par la loi, au moyen d'une règle de rang réglementaire (cf. ATF 140 V 543 sur la portée de l'accompagnement durable; ATF 133 V 450 sur la méthode d'interprétation des dispositions de l'impotence).

16. Dans la mesure où l'art. 38 al. 3 RAI devrait être compris comme excluant les personnes autistes, il serait contraire au principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), qui interdit de traiter différemment des situations semblables en fonction d'une atteinte de nature neurodéveloppementale ou psychique, sans motif objectif. Le recourant invite la Cour à ne pas appliquer la disposition dans cette mesure.

C. Droit acquis et continuité des prestations

17. Le recourant bénéficie d'une allocation pour impotent depuis le 1er juin 2011, sans interruption. Aucun changement des faits n'est constaté entre l'enquête du 23 août 2023 et la décision du 26 octobre 2023, hormis l'atteinte de la majorité. L'office AI n'a d'ailleurs pas retenu que le besoin d'accompagnement avait disparu.

D. Instruction insuffisante

18. À titre subsidiaire, la décision méconnaît le principe inquisitoire (art. 43 LPGa): l'office AI n'a pas instruit de manière approfondie la nature de l'atteinte et ne l'a pas qualifiée sur la base d'éléments concrets, se bornant à la ranger dans la catégorie «psychique». Le dossier doit lui être renvoyé s'il s'avérait nécessaire de compléter les faits.

E. Violation du droit d'être entendu

19. Le projet de suppression n'a pas été communiqué aux parents avant la décision, alors que la prestation était versée depuis plus de douze ans. Le défaut de motivation sur la qualification juridique du TSA constitue une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 42 LPGa.

V. MOYENS DE PREUVE

20. Le recourant requiert la production de l'intégralité du dossier AI no 756. ____ et se réfère aux pièces suivantes:

- pièce 1: décision du 26 octobre 2023;
- pièce 2: rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023;
- pièce 3: demandes de prestations AI pour adultes du 28 février 2022;
- pièce 4: communication du 4 décembre 2023 (formation pratique INSOS);
- pièce 5: attestation de scolarité du Centre de formation TEM, U. _____.

Il se réserve de compléter ses moyens de preuve, notamment par l'audition de ses parents.

VI. FRAIS

21. La procédure de recours en matière d'assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de la procédure (art. 61 let. f LPGa), ses parents ne disposant pas des moyens de les assumer. Un formulaire de situation financière est joint.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les Juges, l'expression de notre haute considération.

B. _____ et C. _____,

pour A. _____

(signatures)

Annexes mentionnées: pièces 1 à 5; formulaire de situation financière; procuration.

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social

8C_229/2024

Office fédéral des assurances sociales; A. _____; Tribunal cantonal du canton de Vaud

2024-08-28

Ordonnance – Effet suspensif

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Ire Cour de droit social

Cause 8C_229/2024

Lausanne, le 28 août 2024

ORDONNANCE

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

A. _____, né le 20 décembre 2005,
intimé,

et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
autre partie à la procédure,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
autorité précédente.

Objet : Assurance-invalidité – allocation pour impotent; effet suspensif

Vu :

l'arrêt du 24 juin 2024 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A. _____ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : office AI) du 26 octobre 2023, et a réformé cette décision en ce sens que l'assuré a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024 ;

le recours en matière de droit public déposé le 12 août 2024 par l'OFAS (réf. OFAS / AI-API), qui conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de la décision de l'office AI du 26 octobre 2023, et qui requiert à titre préalable que son recours soit assorti de l'effet suspensif ;

la réponse de A. _____ sur la requête d'effet suspensif, par laquelle il conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice ;

considérant :

1.

Aux termes de l'art. 103 al. 1 LTF, le recours n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif. Selon l'art. 103 al. 3 LTF, le président de la cour saisie peut toutefois, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner un autre effet du recours. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et procède à

une pondération des intérêts en présence, sans préjuger de l'issue de la cause au fond.

2.

En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le droit de l'intimé à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024, alors que l'office AI avait supprimé ce droit par décision du 26 octobre 2023. La procédure porte ainsi sur des prestations périodiques dues pour l'avenir. L'OFAS expose que, si le recours devait être admis, les prestations versées dans l'intervalle devraient faire l'objet d'une restitution, dont le recouvrement pourrait se révéler incertain.

3.

Les motifs invoqués par le recourant ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence, et la question juridique soulevée n'est pas manifestement vouée à l'échec. L'intimé n'a, pour sa part, pas fait valoir d'intérêt prépondérant à la perception immédiate de la prestation durant la procédure fédérale. Dans ces circonstances, il se justifie de faire droit à la requête d'effet suspensif.

4.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimé, limitée aux frais de justice, sera traitée dans la décision qui mettra fin à la procédure. Il est statué sans échange d'écritures supplémentaire sur la question de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit social ordonne :

1.

La requête d'effet suspensif présentée par l'OFAS est admise.

2.

Il est statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire de l'intimé.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.

Lausanne, le 28 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral

Le Président : _____

Le Greffier : _____

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / API-2022

A._____
p.a. E.____ et F._____

2022-11-21

Décision – Révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
Service des prestations – Allocations pour impotent
Avenue du Général-Guisan, ____ Lausanne

Lausanne, le 21 novembre 2022

Recommandé

A._____
p.a. E.____ et F._____

N/réf.: AI 756.____ / API-2022

N° AVS: 756.____.____.____

Assuré: A._____, né le 20 décembre 2004

DÉCISION

Objet: révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, nous avons procédé à un nouvel examen de la situation de l'assuré, qui atteindra sa majorité le 20 décembre 2022. Après examen du dossier, nous rendons la décision suivante.

I. FAITS

1. Le 4 novembre 2010, l'assuré a été annoncé à l'assurance-invalidité par ses parents, E.____ et F.____, en raison de troubles envahissants du développement (CIM-10 F84). Une infirmité congénitale selon le chiffre 405 de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) a été reconnue, et différentes mesures médicales ont été prises en charge.
2. Une allocation pour impotent de mineur a été allouée, de degré faible dès le 1er mai 2010, puis de degré moyen dès le 1er mars 2011. Ce degré a été confirmé lors de la dernière révision, par communication du 9 septembre 2019.
3. Après sa scolarité obligatoire, l'assuré a intégré une structure de transition école-métier. Il a ensuite bénéficié de mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité.
4. Dans le cadre de la révision d'office, notre enquêtrice s'est rendue au domicile de l'assuré le 12 septembre 2022 et a établi un rapport daté du 3 octobre 2022. Elle a constaté que l'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer). Il a toutefois besoin d'un accompagnement régulier pour

faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2h50 par semaine (organisation de la journée, gestion des démarches administratives, structuration des contacts sociaux).

5. Par projet de décision du 6 octobre 2022, nous avons informé les parents de l'assuré de notre intention de supprimer l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2023. Aucune observation n'a été déposée dans le délai imparti de 30 jours.

II. CONSIDÉRANTS

1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPG) et qui sont impotents (art. 9 LPG) ont droit à une allocation pour impotent. L'impotence est de faible degré lorsque l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a notamment besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI; art. 37 al. 2 let. c RAI).

2. Le droit à l'allocation pour impotent est régi, pour les mineurs, par l'art. 42bis LAI. Dès la majorité, il s'examine selon l'art. 42 LAI. Le droit s'éteint donc à la fin du mois qui précède le dix-huitième anniversaire, sous réserve d'un nouveau droit selon les règles applicables aux adultes (art. 42bis al. 4 LAI).

3. L'art. 38 RAI définit les conditions du besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l'art. 38 al. 3 RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ouvre le droit à une allocation pour impotent pour les personnes atteintes dans leur santé psychique uniquement si elles ont également droit à une rente de l'assurance-invalidité.

4. En l'espèce, l'enquête du 12 septembre 2022 établit que l'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie. Seul un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut donc être pris en considération.

5. Le trouble dont souffre l'assuré, un trouble du spectre de l'autisme, est qualifié par notre office d'atteinte à la santé psychique au sens de l'art. 38 al. 3 RAI.

6. L'assuré ne bénéficie d'aucune rente de l'assurance-invalidité et n'y a pas droit à ce jour. La condition posée par l'art. 38 al. 3 RAI n'est dès lors pas remplie.

7. Il y a lieu de supprimer le droit à l'allocation pour impotent. Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, cette suppression prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Toutefois, le droit de l'assuré ne pouvant en tout état de cause être maintenu au-delà de sa majorité, elle intervient au 1er janvier 2023, soit le premier jour suivant le dix-huitième anniversaire.

8. Les objections soulevées par les représentants légaux n'ont pas à être examinées, aucune observation n'ayant été formulée dans le délai imparti (art. 57a LAI).

III. DISPOSITIF

Par ces motifs, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

décide:

1. Le droit de A. _____ à l'allocation pour impotent est supprimé avec effet au 1er janvier 2023.

2. Les prestations versées jusqu'au 31 décembre 2022 demeurent acquises à l'assuré.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Un recours déposé contre la présente décision n'a pas d'effet suspensif seulement si celui-ci est retiré par l'autorité de recours; l'effet suspensif n'est pas retiré par le présent dispositif.

IV. VOIES DE DROIT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Montbenon 2, 1014 Lausanne, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 56 et 60 LPG; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit contenir des conclusions, être motivé et signé, et être accompagné de la décision attaquée et des pièces disponibles.

La procédure de recours est soumise à des frais de justice compris entre 200 et 1000 francs, fixés selon la charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DU CANTON DE VAUD

G. _____ H. _____

Responsable du secteur allocations Gestionnaire de dossiers
pour impotent Service des prestations

Copie: dossier AI; caisse de compensation compétente

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / MP-2023

B.____ et C.____

2023-12-04

Communication – Formation professionnelle initiale

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
Service des prestations – Mesures d'ordre professionnel
Avenue du Général-Guisan ____
1800 Vevey

Recommandé

B.____ et C.____

Vaud

Lausanne, le 4 décembre 2023

Notre référence: AI 756.____ / MP-2023

Concerne: A.____, né le 20 décembre 2005 – mesures d'ordre professionnel

Communication selon l'art. 58 LPGa / art. 74ter let. a RAI

Madame, Monsieur,

Nous faisons suite à la demande de prestations déposée le 28 février 2022 en faveur de votre fils A.____ (réf. AI 756.____ / DEM-2022), par laquelle vous sollicitiez l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente, ainsi qu'à l'orientation professionnelle de trois mois effectuée auprès de D.____ dans le cadre des mesures d'ordre professionnel précédemment accordées par notre office.

Après examen du dossier, et sur la base du préavis de notre conseillère en réadaptation professionnelle, nous vous communiquons ce qui suit:

1. Mesure accordée

Nous prenons en charge, au titre de l'art. 16 LAI, les coûts d'une formation professionnelle initiale sous la forme d'une formation pratique INSOS (FPra) dans le domaine de l'industrie légère. Cette formation se déroulera du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025, soit sur une durée de vingt-quatre mois, auprès de l'institution formatrice désignée dans la convention jointe. Elle débute donc avant la présente communication; la prise en charge court néanmoins dès la date de début effectif de la formation, l'entrée en formation ayant été convenue d'entente avec l'institution et avec vous.

2. Indemnités journalières

Votre fils remplissant les conditions du droit aux indemnités journalières durant la mesure (art. 22 ss LAI), celles-ci seront versées par l'institution formatrice sous la forme d'un salaire, conformément à l'art. 22 al. 5 LAI. Aucun versement direct ne sera donc effectué par notre office à ce titre. Le montant de ce salaire est fixé par la convention de formation; il ne peut être inférieur à l'indemnité journalière à laquelle A.____ aurait droit. Nous vous prions de nous transmettre sans délai toute modification de ce salaire.

3. Suivi de la mesure

Le déroulement de la formation sera suivi par notre conseillère en réadaptation, Mme E._____, qui prendra contact avec l'institution après trois mois, puis une fois par semestre. Un bilan intermédiaire sera établi en novembre 2024. Nous vous invitons à signaler sans délai toute difficulté, interruption ou absence prolongée, ainsi que tout changement de domicile ou de situation. La poursuite de la mesure est subordonnée à la participation régulière de A._____ et au respect de la convention.

4. Portée de la présente communication

La présente communication concerne uniquement les mesures d'ordre professionnel. Elle ne préjuge pas de l'examen des autres prestations demandées le 28 février 2022, notamment du droit à une rente, ni de celui de l'allocation pour impotent, qui font l'objet de procédures séparées. En ce qui concerne ce dernier point, nous renvoyons à notre décision du 26 octobre 2023 (réf. AI 756.____ / API-2023), qui demeure inchangée par la présente.

Cette communication ne constitue pas une décision sujette à recours. Si vous contestez la mesure ou ses modalités, vous pouvez, dans un délai de 30 jours dès réception, demander une décision formelle à notre office (art. 49 al. 4 LPG), laquelle pourrait alors être attaquée selon les voies de droit usuelles.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DU CANTON DE VAUD

F._____ G._____

Responsable du secteur réadaptation Conseillère en réadaptation professionnelle

Annexes:

- Convention de formation pratique INSOS (2 exemplaires, dont un à retourner signé)
- Aperçu des droits et obligations durant la mesure

Copie: institution formatrice (sans annexes)